

0097992-83.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY WILLIAM LACERDA SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior.

Vistos.

JOHNNY WILLIAM LACERDA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 2 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0097992-83.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0097992-83.2015.8.26.0050 - c. 2015/001947

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY WILLIAM LACERDA SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior.

Vistos.

JOHNNY WILLIAM LACERDA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 2 de dezembro de 2015 (fls. 71). O réu não foi encontrado para citação e o Ministério Público requereu a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP (fls. 117).

É o breve relatório.

DECIDO.

De rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A denúncia foi recebida em 2 de dezembro de 2015, sendo esta a última causa interruptiva da prescrição verificada nos autos. Não há, ainda, qualquer causa suspensiva do seu lapso.

O crime imputado possui pena mínima de 5 anos e 10 meses.

Não se vislumbra a presença de circunstâncias aptas a determinar a fixação da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, vez que o réu é primário e não ostenta mais nenhum registro criminal (fls. 119/120). Deve ser observado, ainda, que Johnny era menor de 21 anos ao tempo do fato.

Dessa forma, com fundamento nos artigos 109, inciso III, e 115, ambos do Código Penal, o prazo prescricional a ser considerado é de 6 anos, período que já transcorreu integralmente desde o recebimento da denúncia até a presente data. Assim, ainda que condenado, seria de rigor a decretação da prescrição na forma retroativa.

Não há, portanto, utilidade na movimentação da custosa máquina judiciária dando prosseguimento inutilmente a uma ação penal fadada ao insucesso.

Nesse sentido, reiteradas vezes já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. A respeito da absoluta inutilidade final deste processo, fadado à prescrição da pretensão punitiva, por outro lado, regozija esclarecer que, em recurso em sentido estrito, o E. TJSP reconheceu que: “nesse sentido, embora não se olvide a Súmula 438 do STJ, repete-se, em razão das peculiaridades do caso presente e, assim, de maneira excepcional, entende-se que é de ser mantido o reconhecimento da extinção da punibilidade pela virtual prescrição da pretensão punitiva” e, aqui, embora a tanto não se chegue, aplica-se a mesma conclusão de S. Excelência o Des. MARCO NAHUM: “por isso, adotados os princípios da celeridade processual e considerado o acúmulo de processos decorrentes de causas variadas, mas reconhecido pelo próprio CNJ, tem-se que é absolutamente inócuo fazer-se movimentar toda a máquina judiciária, de maneira a causar custos inúteis ao Estado...” (grifos nossos).

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOHNNY WILLIAM LACERDA SOARES, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA